

1500808-34.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123128/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 24784778

- DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2123128 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

William Carlos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500808-34.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123128/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 24784778

- DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2123128 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

William Carlos de Souza

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA ROQUE ROMANÓ, 100 - BAIRRO JOAO PAULO II

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15051280Tipo de prisão: Flagrante; Local de

prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PTipo de prisão:

Preventiva; Local de prisão: Penitenciária "João Batista de Santana" -

RiolândiaArt. 33 "caput" do(a) SISNADArt. 33 "caput" do(a) SISNAD

Réu Preso

Aos 31/10/2022, às 16:40h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da

ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DR. GUSTAVO YAMAGUCHI MIYAZAKI. Presente o réu William Carlos de Souza, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, com a concordância da defesa o réu foi interrogado e em seguida foi inquirida a testemunha Jean Elias Vasconcelos, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Bruno Henrique Casimiro, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. WILLIAM CARLOS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 05 de maio de 2022, por volta das 22h45min, na Rua Roque Romano, n. 100, Bairro João Paulo II, nesta Cidade e Comarca, o réu, após adquirir de terceiro não identificado, trazia consigo, armazenava e mantinha em depósito, 3,24 gramas de cocaína divididos em 8 (oito) porções, 28,3 gramas de cocaína divididos em 72 (setenta e duas) porções e 13,84 gramas de cocaína na forma de crack divididos em 6 (seis) porções, com o intuito de vender, fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, a terceiros, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), fotografias das drogas apreendidas (fls. 23/25), laudo de constatação preliminar (fls. 27/33) e exame químico-toxicológico (fls. 102/104). O réu foi notificado (fls. 125) e apresentou defesa preliminar (fls. 129/130). A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2022 (fls. 131/132). O réu foi citado (fls. 168). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas. Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa arguiu preliminar de nulidade de busca pessoal imotivada e, no mérito, pugnou por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. PRELIMINAR Não procede a preliminar defensiva de nulidade das buscas pessoais. Extrai-se que no período da noite os policiais militares avistaram o réu em uma rua deserta. Ao notar a viatura, ele tentou se esconder na sombra de uma árvore, o que gerou desconfiância e motivou abordagem. Nesse momento identificaram o réu como William, pessoa contra quem pairavam denúncias da prática de tráfico de drogas naquele bairro. Só então realizaram as buscas pessoais. Desse contexto vislumbra-se justa causa para a diligência policial, a uma pela tentativa de se esconder dos militares, a duas pelas denúncias existentes contra o réu. Assim, restou preenchida a hipótese do art. 244, do CPP, pelo que afasto a preliminar arguida. No mérito, a pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 07/08), negou a imputação. Na noite dos fatos, por volta das 22:40 horas, estava no bairro João Paulo II defronte a uma casa abandonada. É usuário de drogas. Havia acabado de consumir uma porção de cocaína e decidiu fumar um cigarro. Os policiais estacionaram e o abordaram, não sendo encontrado nada em seu poder. Depois, eles adentraram na casa abandonada e saíram em posse de porções de droga perguntando se lhe pertenciam, o que ele negou. Não sabe de quem eram. Alega que no momento da abordagem trazia apenas R\$ 10,00. Não sabe onde os policiais encontraram o restante do dinheiro. Depois de o deterem, os militares foram até sua residência. Sua esposa lhes franqueou a entrada. Eles efetuaram buscas, mas nada encontraram de ilícito. Em juízo confessou os fatos. Disse que passava por dificuldades financeiras e resolveu vender as drogas. Os policiais militares Jean e Bruno, na fase policial (fls. 04/05 e 06), bem como em juízo, narraram que, na noite dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro João Paulo II. Por volta de 22h45min, ao ingressarem na rua Roque Romano, avistaram um indivíduo na calçada, defronte ao imóvel numeral 100. Ao perceber a

aproximação da viatura policial, o indivíduo tentou se esconder na sombra de uma árvore, atitude que gerou desconfiança e motivou a abordagem. O indivíduo se apresentou como William Carlos de Souza. Informam que já tinham recebido denúncias de que William praticava o tráfico de drogas naquele bairro. Diante disso, efetuaram buscas pessoais. Em poder do réu, no bolso do abrigo, localizaram: a) 05 porções menores e 03 porções maiores de cocaína, envoltas em plástico; b) R\$ 190,00 em notas diversas. Questionado, o réu disse que a droga era para seu consumo. Efetuaram buscas nas imediações. No relógio de energia de uma casa abandonada, a cerca de 1 metro de William, encontraram 53 porções menores e 19 porções maiores de cocaína, além de um pacote plástico contendo 06 pedras de crack. Informam que as novas porções eram idênticas às encontradas na posse do réu. Questionado, ele negou relação com essas porções. Ressaltam que a rua estava vazia, não havia outras pessoas nas imediações. Informam que de fato diligenciaram na casa de William no intuito de obter seu documento de identificação. Eis a prova colhida. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: cocaína e crack. A narrativa dos policiais, harmônica e uníssona, tornou certas as circunstâncias da abordagem: em poder do réu havia 06 porções menores e 03 maiores de cocaína; próximo dele foram encontradas 53 porções menores e 19 porções maiores, idênticas às primeiras, além de um pacote com 06 pedras de crack. Assim, a confissão do réu vem corroborada pelas demais provas produzidas, tornando certa autoria e materialidade delitiva, pelo que de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, a quantidade e variedade de drogas não extrapolam o comum ao tipo. Ainda nessa etapa, o réu possui péssimos antecedentes, consistentes em condenações por furto e sequestro (processo nº 0035068-49.2011 – fls. 80; processo nº 0064642-25.2008 – fls. 81; processo nº 0077836-97.2005 – fls. 81/82). Assim, a pena é fixada em 1/3 acima do mínimo legal, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência específica (processo nº 0010561-48.2016 – fls. 79). Por ser específica, indica dedicação singular ao tipo pena penal, exigindo reprovação penal diferenciada. Entretanto, fica parcialmente compensada pela atenuante da confissão, sendo acrescida somente de 1/6, totalizando a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face dos maus antecedentes e reincidência específica. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime inicial fechado, ante a quantidade de pena, maus antecedentes e reincidência específica, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a “progressão de regime” neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu WILLIAM CARLOS DE SOUZA às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa,, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Mantenho a prisão cautelar decretada, uma vez que inalterados os motivos que a ensejaram, ficando reiteradas as decisões que analisaram a medida. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Com exceção do relógio, fica decretada a perda das apreensões de fls. 20/21, porquanto relacionadas à prática do tráfico e não comprovada a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Quanto ao relógio, o Ministério Público já se manifestou pela restituição ao réu, o que foi deferido (fls. 111, 115/116 e 123). Oficie-se à autoridade policial para que providencie a restituição do objeto a algum familiar do réu, no prazo de 30 dias. Em caso de inércia, demonstrando desinteresse, autorizo a destruição do bem. Condene o réu nas custas

processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, se beneficiário de gratuidade de justiça. Publicada nesta data, saem os presentes

devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.